

1517048-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... a materialidade do delito de roubo majorado narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 5), Boletim de Ocorrência (fls. 16/23), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 24/25), Relatório Final (fls. 97/98), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1517048-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517048-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205859/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 26435685 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2205859 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO VINÍCIUS BAENA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

FELIPE EFRAIN SILVA LIRA e LEONARDO VINÍCIUS BAENA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/4), no dia 28 de julho de 2022, por volta das 23h30, na Rua Conde Sarzedas, altura do n. 270, Sé, nesta capital, agindo em concurso de pessoas, unidade de desígnios e conjugação de esforços, subtraíram, para ambos, mediante violência e grave ameaça, o veículo Honda/Fit, placas DYH-3771 e uma mochila preta contendo dois notebooks, cartões de crédito, chaves e um agasalho da

marca "Puma", pertencentes à vítima J.C.S.A.

Narra a inicial que, segundo apurado, previamente ajustados para a prática de roubo, os denunciados abordaram a vítima no interior do veículo Honda/Fit, enquanto esta estacionava o veículo nas imediações de sua residência. Um dos roubadores empurrou a vítima, forçando seu deslocamento para o banco do passageiro. Enquanto era fisicamente empurrada, a vítima conseguiu se desvencilhar, correndo em direção ao seu prédio, momento em que visualizou o segundo roubadador entrando no veículo, que foi subtraído pelos denunciados.

Extraí-se da denúncia que a vítima, então, registrou boletim de ocorrência eletrônico, fornecendo as informações do roubo. Posteriormente, os denunciados, ainda utilizando o veículo roubado, trafegavam pela Avenida São Miguel, nesta capital, em companhia de Luis Gustavo Elizario Brandão. Em dado momento, receberam ordem de parada de uma viatura da Polícia Militar, a qual constatou que o emplacamento pertencia a veículo reportado como roubado.

Relata ainda a acusação que os denunciados, então, passaram a empreender fuga em alta velocidade pelas vias públicas, atropelando Eliane da Silva Maciel, que suportou lesões corporais leves. Logo após o atropelamento, ainda em fuga, colidiram contra um veículo Fiat/Ideia, no interior do qual se encontrava a pessoa de Isabel Amorim dos Santos Alves, que também sofreu lesões corporais leves. Por fim, antes que fossem detidos, os denunciados colidiram contra o veículo GM/Prisma, placas GCD-1049, de propriedade de Adalberto Rizzo.

Narra a denúncia, por fim, que realizada a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo um dos notebooks roubados. LEONARDO, por sua vez, trajava o agasalho pertencente à vítima, também roubado. Em seguida, os denunciados e o acompanhante Luiz Gustavo foram conduzidos ao distrito policial. Convocada ao distrito policial, a vítima reconheceu os denunciados FELIPE e LEONARDO como os roubadores que a abordaram.

Por decisão datada de 30 de julho de 2022, foi convertida a prisão em flagrante de FELIPE EFRAIN SILVA LIRA e LEONARDO VINÍCIUS BAENA em prisão preventiva (fls. 79/82).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 12 de agosto de 2022 (fls. 127/128). Os acusados foram citados (fls. 189 e 193).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação à fl. 197, em favor dos acusados LEONARDO e FELIPE.

Foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 198).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima, uma testemunha policial militar e, em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu, em síntese, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição dos Réus, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu seja reconhecida a atenuante da confissão, com aplicação da pena no mínimo legal e em regime diverso do inicial fechado ao acusado primário.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de roubo majorado narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 5), Boletim de Ocorrência (fls. 16/23), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 24/25), Relatório Final (fls. 97/98), Laudo Pericial nº 239.926/2022 (fls. 146/165), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que na fase policial a vítima reconheceu os réus FELIPE e LEONARDO como sendo as pessoas que efetuaram o roubo, conforme se extrai do Auto de Reconhecimento de pessoa positivo acostado a fl. 26.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima J.C.S.A., narrou, em síntese, que olhando para os três indivíduos no CDP III Pinheiros não tem condições de efetuar o reconhecimento e olhando para os três indivíduos posicionados no CDP Pinheiros II também informa que não reconhece. Na Delegacia fez o reconhecimento e não teve dúvida. Estava estacionando o carro e era por volta de 23h30min. Desligou o carro, o rapaz abriu a porta e tentou jogar o declarante para o banco do lado. O declarante passou por debaixo dos braços dele e correu. Nisso olhou para trás e viu que outro rapaz entrou no carro do declarante. Eles levaram o carro. O primeiro indivíduo deu um empurrão no declarante quando entrou no carro e disse “vai, vai, vai”. Tinham dois notebooks, documentos, uma blusa de frio e cartões no interior do veículo. Na delegacia recuperou um notebook e o carro, que deu perda total. O notebook que não foi recuperado valia em torno de R\$ 5.000,00. A polícia ligou pela manhã informando da recuperação do carro. Na Delegacia reconheceu com segurança. Na Delegacia apresentaram três pessoas e um deles não reconheceu. O porteiro do prédio disponibilizou as câmeras de segurança e dá para ver. Na delegacia reconheceu os dois indivíduos que subtraíram o veículo com certeza e não teve dúvidas.

Também foi colhido em juízo o depoimento da testemunha policial militar Marcelo Trindade Miguel que narrou, em síntese, que foi irradiado no Projeto radar e de pronto iniciaram patrulhamento com vistas e visualizaram o veículo, deram ordem de parada, mas o veículo empreendeu fuga. Pela praça o veículo atropelou uma pedestre e bateu em dois veículos. Conseguiram realizar a abordagem e estavam em três indivíduos. O proprietário do veículo reconheceu dois indivíduos. Quem dirigia o veículo era o Réu FELIPE, com uniforme branco. O Réu Leonardo, de uniforme creme, também estava no interior do veículo.

Ao serem interrogados em juízo os réus confessaram a prática delitiva.

Extrai-se do interrogatório do réu FELIPE EFRAIN SILVA LIRA colhido em juízo, em síntese, que está com 27 anos de idade. Estava morando com a esposa e filho. Já teve uma condenação de roubo. Realmente confessa que foi o interrogando que cometeu o crime e está muito arrependido.

Ao ser interrogado em juízo o réu LEONARDO VINÍCIUS BAENA informou, em suma, que está com 33 anos de idade. Estava morando com a prima, tinha separado recentemente. Entrou em depressão em razão da separação, foi parar na rua, fazia aproximadamente 15 dias que estava na situação de rua. Estava bebendo e conheceu Felipe, usaram cocaína, já tinha escurecido. Nunca tinha roubado, sempre trabalhou. Foi para roubar celular. Foi o interrogando e Felipe. Quem deu a voz de assalto foi Felipe. O interrogando entrou no carro. A terceira pessoa conheceram em Guarulhos e não estava no roubo.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, página 469:

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, página 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo

Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel.

Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel.

Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos).

Na mesma senda, o seguinte julgado:

"Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que os réus agiram conjuntamente para a prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase que o réu LEONARDO VINICIUS BAENA é primário, consoante certidão à fl. 175. O réu FELIPE EFRAIN SILVA LIRA, por sua vez, apesar de reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme Certidão Estadual de Distribuições Criminais as fls. 171/174. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea para ambos os Réus. No tocante ao réu LEONARDO, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo

legal". No tocante ao réu FELIPE, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 171/174), e da atenuante da confissão espontânea, efetuou a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Com efeito, o réu FELIPE ostenta condenação anterior por crime de roubo majorado (processo de execução nº 0002839-55.2021.8.26.0521, com trânsito em julgado para a Defesa aos 02/03/2017).

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa para os réus LEONARDO e FELIPE, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno penas definitivas. Do regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O réu LEONARDO é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, consoante se extrai da certidão de fls. 175, razão pela qual, considerando a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto. (artigo 33, § 2º e § 3º do Código Penal). Por sua vez, no tocante ao réu FELIPE, considerando ser o réu reincidente específico, a pena aplicada e a presença de uma majorante no crime de roubo, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, § 2º b e § 3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados FELIPE EFRAIN SILVA LIRA e LEONARDO VINÍCIUS BAENA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo por isso: a) para o Réu FELIPE EFRAIN SILVA LIRA a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal; b) para o Réu LEONARDO VINÍCIUS BAENA a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que os réus responderam a todo o processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu FELIPE é reincidente. A condenação anterior não foi suficiente para corrigir sua conduta. Não se olvida ainda que, conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se, com a solicitação para que seja providenciada a transferência do sentenciado LEONARDO para estabelecimento compatível com o regime aplicado (semiaberto).

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos

assentamentos do Cartório.

P. R.I.C.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA